

ÉVORA OVERSIGHT

Caminho para o SaaS Comercial

Inventário completo de pendências técnicas, jurídicas,
societárias e comerciais — e o que falta decidir

Documento de trabalho · 20 de julho de 2026

Base: Manual Supremo v10.6 (Anexos 13 e 14) e estado real do código

CONFIDENCIAL — Eng. de Sistemas Luiz Gonzaga Filho

Como usar este documento

Este é um **mapa de lacunas**, não um plano fechado. Cada pendência traz o que falta, por que importa, de quem depende e o que trava se não for feita. As prioridades usam três níveis: **P1** bloqueia a venda do primeiro cliente pagante · **P2** bloqueia a escala (5+ clientes) · **P3** melhora, mas não impede.

Limite deste documento, dito com clareza. Não sou advogado nem contador. As seções societária, tributária e contratual apresentam *opções, riscos e as perguntas certas* para levar aos profissionais — não recomendações profissionais nem escolhas feitas. A decisão em cada uma delas é sua, assessorada por contador e advogado. Onde eu não sei, está escrito que não sei.

Onde o projeto está hoje

Camada	Estado real (Anexo 14)
Motor do briefing	Funciona: coleta de imprensa → PNCP → a Bia escreve → renderiza HTML
Dashboard	Funciona parcialmente: 3 painéis com dados reais; o resto é protótipo visual
Onboarding	Funciona: Entrevista de Fundação (14 perguntas) + Atlas Municipal em arquivo
Persistência	Não existe: sem banco, sem multi-tenant real, sem histórico
Acesso	Não existe: sem login, sem PAC, sem perfis de usuário
Operação	Não existe: roda no laptop, sob demanda, sem agendamento nem servidor
Agentes	3 dos 26 operam em alguma medida; os demais são especificação
Jurídico	Não iniciado: parecer pendente, sem contratos, sem termos, sem empresa

Leitura honesta. O que existe hoje é um *motor* que produz um briefing real e verificável — o suficiente para **demonstrar** e para servir um gabinete com operação assistida. O que falta para ser **SaaS** (cliente entra sozinho, paga sozinho, usa sozinho, com dados isolados e disponibilidade garantida) está listado nas páginas seguintes.

Bloco A — Pendências técnicas

A1 · Banco de dados e multi-tenant P1

O que falta: subir o Supabase (região São Paulo), criar as 11 tabelas previstas e implementar o isolamento por linha (RLS) para que nenhum tenant enxergue dado de outro.

Por que é o primeiro: quase tudo depende dele — demandas, histórico, aprendizado, Atlas em banco, telas, login. Sem banco, cada briefing nasce e morre num arquivo.

Trava se não for feito: bloco 5 do briefing (Demandas) permanece vazio; não há como cobrar mensalidade de um produto sem memória.

A2 · Portal de Acesso Controlado (PAC) e perfis P1

Login, papéis (autoridade, chefe de gabinete, assessor), alçadas e a trilha de quem viu o quê. O desenho existe (Anexos 10 e 11); a implementação, não. **Sem isso não há produto vendável:** o cliente não pode depender de alguém rodar script no laptop de outra pessoa.

A3 · Hospedagem, agendamento e operação contínua P1

- Servidor/ambiente de produção (hoje: laptop do fundador)
- Agendamento das 06:45 confiável (o briefing tem hora marcada — é o produto)
- Monitoramento: alguém/algo precisa saber quando o briefing *não* saiu
- Backup e restauração testada (não basta ter backup; é preciso já ter restaurado uma vez)

A4 · Conector do Diário Oficial (COM) P2

Nenhuma cidade tem conector — nem Sorocaba. Sem ele, o *Radar de Nomeações* sai "Sem dado hoje" e a fiscalização fica pela metade. É o conector que dá ao produto a cara de "fiscalização de verdade". Cada plataforma de diário eletrônico exige um conector, feito uma vez e reaproveitado em todas as cidades que a usam.

A5 · Telas do produto P1

Existem protótipos HTML (dashboard, organogramas, console VRX). Falta o produto navegável: briefing do dia, histórico, demandas, agenda, configurações do tenant. É o que o cliente vê — e é por onde ele julga se vale a mensalidade.

A6 · Cobrança recorrente P1

Gateway de pagamento, emissão de nota fiscal de serviço, controle de inadimplência e bloqueio. SaaS sem cobrança automática é consultoria com boleto manual.

A7 · Demais itens técnicos P2 / P3

Item	Prioridade	Observação
Confirmar endpoint real da API do PNCP	P2	Ajuste pontual no coletor, no primeiro go-live
Coletor da pauta da Câmara (SPL)	P2	Hoje semi-manual
Atlas Municipal migrado para o banco	P2	Hoje em arquivo; funciona para as primeiras cidades

Feedback / ligado ao aprendizado	P2	É o que faz o sistema melhorar com uso
Agentes além do núcleo (23 restantes)	P2	Especificados no Livro dos Agentes; construir por demanda real
Social listening / redes (O5)	P3	Depende de API paga; entra quando houver receita
Registro de Sessão	P3	Paliativo manual funciona por ora
Sigma One criptográfico, biometria, Modo Emergência	P3	V1.5/V2 — ligar cedo adiciona pontos de falha

Bloco B — Pendências jurídicas

B1 · Parecer jurídico especializado P1

As 30 perguntas já estão redigidas e aguardam a Dra. Íria. As **4 prioritárias** travam decisões de arquitetura e de contrato:

#	Pergunta	O que trava
P25	Separação mandato × campanha: lógica basta ou precisa ser física?	Arquitetura do produto e o argumento de venda
P27	Hospedagem e dados precisam estar em território nacional?	Escolha de infraestrutura (custo e fornecedor)
P8	Qual a base legal para tratar dados de cidadão nas Demandas?	Módulo de Demandas inteiro
P9	Como deve ser o termo de consentimento?	Fluxo de atendimento do gabinete

B2 · Conformidade LGPD P1

- Definir o papel: a empresa é *controladora* ou *operadora* dos dados do gabinete? (muda o contrato inteiro)
- Necessidade de encarregado (DPO) — a decidir com o advogado
- Relatório de impacto (RIPD/DPIA), especialmente se houver biometria no futuro
- Política de retenção e descarte; procedimento para pedido de titular
- Plano de resposta a incidente com dados pessoais (prazo de comunicação à ANPD)

B3 · Documentos contratuais do SaaS P1

Documento	Para quê
Contrato de prestação de serviço (assinatura SaaS)	Objeto, prazo, preço, reajuste, rescisão, limitação de responsabilidade
Termos de uso	Regras de uso da plataforma; vedação de uso ilícito (alinhado às travas do sistema)
Política de privacidade	Exigência legal e comercial
Acordo de tratamento de dados (DPA)	Anexo do contrato, define papéis LGPD e responsabilidades
SLA	Disponibilidade, horário do briefing, suporte e o que acontece se falhar
NDA	Para conversas comerciais e para a equipe

Ponto delicado que o contrato precisa resolver: o cliente é um agente político. O contrato deve deixar explícito que a plataforma **não** produz material eleitoral no ambiente de mandato, que os achados de fiscalização são *indício* e não acusação, e que a decisão e a responsabilidade pelo uso das informações são do cliente. Isso protege as duas partes — e é a tradução jurídica das travas que o sistema já tem.

Bloco C — Constituição da empresa

C1 • Tipo societário **P1**

Opções usuais para o caso (fundador único, produto de software):

Formato	Característica	Considerar quando
SLU — Sociedade Limitada Unipessoal	Um sócio; responsabilidade limitada ao capital	Fundador sozinho, quer separar patrimônio
LTDA com sócios	Dois ou mais sócios; regras no contrato social	Haverá sócio investidor ou operacional
MEI	Faturamento e atividades muito limitados	Provavelmente incompatível com o objeto — confirmar com o contador

Não sei qual é a melhor para o seu caso — depende de patrimônio, planos de captação e tributação. É a primeira pergunta ao contador.

C2 • CNAE — códigos candidatos a avaliar **P1**

Lista para **o contador confirmar e escolher** (principal + secundários). Não é recomendação; é ponto de partida para a conversa:

Código	Descrição usual	Aderência ao Évora
6202-3/00	Desenvolvimento e licenciamento de programas customizáveis	Forte candidato a principal — o Évora é software licenciado por assinatura, customizado por tenant
6203-1/00	Desenvolvimento e licenciamento de programas não customizáveis	Alternativa, se o produto for padronizado
6201-5/01	Desenvolvimento de programas sob encomenda	Se houver customizações contratadas à parte
6209-1/00	Suporte técnico e manutenção em TI	Secundário — cobre a operação VRX de manutenção
6311-9/00	Tratamento de dados, provedor de aplicação e hospedagem	Secundário — cobre a natureza SaaS/hospedagem
7020-4/00	Consultoria em gestão empresarial	Avaliar: pode ser útil, mas costuma ter tributação diferente
8299-7/99	Outras atividades de serviços prestados a empresas	Só se o contador indicar

Por que isso importa mais do que parece: o CNAE influencia o enquadramento tributário e o ISS municipal. Escolher por conta pode custar caro depois. Leve a lista ao contador com uma frase de objeto: *"licenciamento de software por assinatura (SaaS) para gestão e inteligência de gabinetes parlamentares, com suporte e manutenção"*.

C3 • Regime tributário — perguntas ao contador **P1**

- Simples Nacional é possível para este CNAE e faturamento projetado?
- Se sim, o serviço cai no Anexo III ou no Anexo V? Como o *Fator R* (relação folha/receita) muda isso no meu caso, sendo eu sozinho no início?

- Lucro Presumido faz mais sentido a partir de que faturamento?
- Qual a alíquota de ISS em Sorocaba para este código, e há retenção quando o cliente é órgão público?
- Vender para gabinete/câmara (ente público) muda algo em nota, retenção ou licitação?

Atenção comercial: se o cliente pagar com verba pública (gabinete), pode haver exigência de processo de contratação — dispensa, pregão ou credenciamento. Se pagar como pessoa física ou por partido, a lógica é outra. **Esta é uma pergunta central** e vale perguntar ao advogado antes de definir preço e contrato.

C4 · Contrato social — o que precisa estar escrito **P1**

Cláusula	Por que importa no Évora
Objeto social	Precisa abranger desenvolvimento, licenciamento, SaaS, suporte e — se for o caso — franquia/licenciamento de marca
Capital social e integralização	Define responsabilidade; contador orienta o valor
Administração e poderes	Quem assina, quem obriga a empresa, limites de alçada
Propriedade intelectual	Deixar expresso que software, marcas, manuais e método pertencem à empresa (ou ao fundador, se licenciados a ela) — é a cláusula mais importante para o seu caso
Entrada e saída de sócios	Preferência, avaliação de quotas, o que acontece com a PI se alguém sair
Sucessão e falecimento	Conversa direta com o protocolo Sigma One do sistema — o contrato social deve dizer no papel o que o sistema faz na prática
Confidencialidade	Dados de gabinete são sensíveis por natureza
Resolução de conflitos	Foro ou arbitragem

C5 · Estrutura de titularidade da PI — decisão estratégica **P2**

Existem dois desenhos comuns; a escolha muda proteção, tributação e capacidade de licenciar:

Desenho	Como funciona	Consequência
Empresa única	Uma só empresa é dona da PI e opera o SaaS	Simple e barato; toda a PI fica exposta ao risco operacional
Holding de PI + operadora	Uma empresa (ou o próprio fundador) detém marcas e software e licencia para a operadora	Protege a PI; permite franquear/licenciar depois; custa mais e exige contrato de licença bem-feito e preço de transferência coerente

Isto conversa diretamente com a próxima seção. *Não decida sozinho:* é pergunta conjunta para advogado e contador.

Bloco D — Licenciamento de marca e franquia

D1 · Licenciamento de marca P2

Licenciar é autorizar um terceiro a usar a marca sob condições. Pontos que o contrato precisa tratar, e que valem estudo antes de qualquer conversa comercial:

- **Registro no INPI é pré-requisito prático** — licenciar marca não registrada é frágil
- **Averbação do contrato no INPI** — costuma ser exigida para produzir efeito perante terceiros e para remessa de royalties; confirmar com advogado de PI
- Escopo: território, exclusividade, prazo, canais
- **Controle de qualidade** — quem licencia precisa poder fiscalizar o uso; sem isso a marca se dilui
- Royalties: percentual, base de cálculo, auditoria
- Rescisão e o que acontece com os clientes do licenciado

D2 · Franquia — análise honesta P2

Franquia no Brasil é regida pela **Lei nº 13.966/2019**. O ponto que costuma pegar: é obrigatório entregar a **Circular de Oferta de Franquia (COF)** ao candidato com antecedência mínima legal (prazo a confirmar com advogado — a lei fixa dias corridos antes da assinatura ou do pagamento). Descumprir gera anulabilidade e devolução de valores.

O que a COF exige, em linhas gerais (lista a validar juridicamente): histórico da franqueadora, balanços, pendências judiciais, descrição do negócio e do perfil do franqueado, taxas e investimento total, relação de franqueados atuais e dos que saíram nos últimos períodos, regras de território, suporte oferecido, situação das marcas junto ao INPI, modelo de contrato.

Franquia faz sentido para o Évora? Os dois lados

A favor	Contra
Capilaridade: 5.570 municípios; venda política é relação local	O produto é software central — o franqueado não "produz" nada, só vende e atende
O franqueado banca o custo de aquisição de cliente	Sua marca fica na mão de terceiros num setor de altíssima sensibilidade reputacional
Receita de taxa inicial acelera caixa	Obrigações formais pesadas (COF, balanços, histórico) — difícil antes de ter operação madura
Método já documentado (Manual, Livro dos Agentes, implantação em 8 passos)	Franqueado mal treinado pode prometer o que o sistema não faz — risco direto às travas

Alternativa que costuma vir antes da franquia: programa de *representantes comerciais ou revendas* (contrato de representação/partceria com comissão), que não exige COF nem estrutura de franqueadora. Muitas empresas de software fazem esse caminho primeiro e só franqueiam quando a operação está madura. **Vale perguntar ao advogado qual dos dois modelos se aplica ao que você quer fazer** — a diferença jurídica entre "revenda" e "franquia" não é a palavra usada no contrato, e sim o que de fato se transfere (marca + método + padrão de operação costuma caracterizar franquia).

Bloco E — Pendências comerciais

Item	Prio	O que falta
Preço definitivo e política de desconto	P1	Faixa estimada existe (R\$500–2.000/mês); falta fechar e testar
Como o cliente público paga	P1	Dispensa, credenciamento, verba de gabinete ou pessoa física? (ver C3)
Roteiro de demonstração	P1	Mostrar briefing real; nunca a arquitetura (regra do Plano de Operação)
Onboarding comercial	P2	Os 8 passos existem; falta cronometrar e treinar quem executa
Suporte e SLA na prática	P2	Quem atende? Em que horário? Com que prazo?
Material de venda	P2	Uma página de produto, não o manual
Caso de sucesso do tenant zero	P2	Depende de rodar meses com a Tatiane e medir

Caminho crítico sugerido

Ordem que minimiza retrabalho — proposta, sua a decisão:

#	Passo	Depende de	Por que nesta ordem
1	Reunião com contador: tipo societário, CNAE, regime	—	Barato, rápido e destrava a nota fiscal
2	Reunião com a Dra. Íria: as 4 perguntas prioritárias	—	P25 e P27 mudam a arquitetura — melhor saber antes de construir
3	Abrir a empresa e contratar contabilidade mensal	1	Sem CNPJ não há contrato, nota nem gateway
4	Depositar as marcas no INPI (ver Manual de Marcas)	3	Prioridade é por data de depósito — quanto antes, melhor
5	Banco Supabase + RLS (A1)	2 (P27)	Base de tudo
6	PAC/login + telas mínimas (A2, A5)	5	É o que transforma motor em produto
7	Hospedagem e agendamento 06:45 (A3)	5	O produto tem hora marcada
8	Contratos e termos (B3)	2, 3	Redigidos depois do parecer, para não refazer
9	Cobrança recorrente (A6)	3, 8	Fecha o ciclo comercial
10	Conector do Diário Oficial de Sorocaba (A4)	5	Completa o produto e vira diferencial de venda

Checklist para acompanhar

Marque à mão conforme concluir. Cada item resolvido reduz o risco de vender algo que ainda não se sustenta.

✓	Pendência	Responsável	Data-alvo
☐	Definir tipo societário	Contador + fundador	_____
☐	Escolher CNAE principal e secundários	Contador	_____
☐	Definir regime tributário	Contador	_____
☐	Redigir e registrar contrato social (com cláusula de PI)	Advogado	_____
☐	Responder P25, P27, P8, P9	Dra. Íria	_____
☐	Definir papel LGPD (controlador/operador)	Advogado	_____
☐	Depositar marcas no INPI	Advogado de PI	_____
☐	Decidir: empresa única ou holding de PI	Advogado + contador	_____
☐	Decidir: revenda/representação antes de franquia?	Advogado + fundador	_____
☐	Banco Supabase com RLS no ar	Desenvolvimento	_____
☐	PAC/login funcionando	Desenvolvimento	_____
☐	Telas mínimas do produto	Desenvolvimento	_____
☐	Hospedagem + briefing automático às 06:45	Desenvolvimento	_____
☐	Backup testado (restauração comprovada)	Desenvolvimento	_____
☐	Contrato SaaS, termos, privacidade, DPA, SLA	Advogado	_____
☐	Gateway de pagamento + nota fiscal	Contador + dev	_____
☐	Preço fechado e forma de pagamento do cliente público	Fundador + advogado	_____
☐	Conector do Diário Oficial de Sorocaba	Desenvolvimento	_____